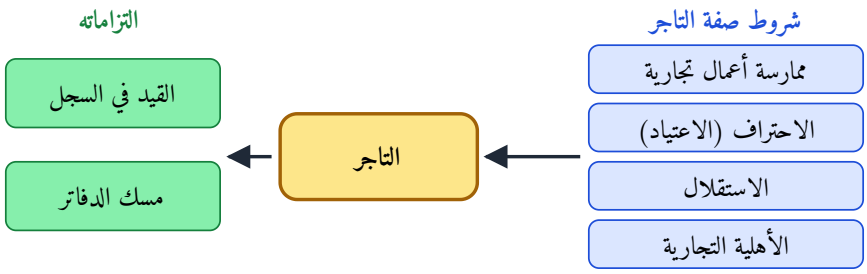
3 ثانوي · القانون · تسيير واقتصاد · الوحدة 1: الأعمال التجارية والتاجر · الدرس 2

# التاجر والسجل التجاري

**الهدف:** أن تحدّد شروط اكتساب صفة التاجر، وأن تشرح التزاماته وعلى رأسها القيد في السجل التجاري ومسك الدفاتر التجارية.

**الفكرة في سطرين:** التاجر شخص طبيعي أو معنوي يمارس الأعمال التجارية ويتخذها مهنة معتادة له. اكتساب هذه الصفة يفرض عليه التزامات قانونية، أهمها القيد في السجل التجاري الذي يمنحه الشخصية التجارية.




الشكل 1: الشروط الأربعة لاكتساب صفة التاجر والالتزامان الأساسيان المترتبان عليها.

## 🔵 القواعد والمفاهيم

1. **التاجر:** كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر عملاً تجارياً ويتخذه مهنة معتادة له، ما لم يقضِ القانون بخلاف ذلك.
2. **الاحتراف:** ممارسة العمل التجاري بصفة منتظمة ومستمرة يعتمد عليها الشخص في معيشته، لا بصفة عرضية.
3. **الاستقلال:** أن يعمل لحسابه الخاص ويتحمل الربح والخسارة؛ فالعامل الأجير ومسيّر المحل لحساب غيره ليسا تاجرين.
4. **الأهلية التجارية:** بلوغ سن الرشد المدني (19 سنة)، ويجوز للقاصر المرشّد الذي بلغ 18 سنة ممارسة التجارة بإذن وفق الإجراءات القانونية.
5. **السجل التجاري:** سجل رسمي يُقيَّد فيه التجار لدى المركز الوطني للسجل التجاري، ويمنح القيد الشخص صفة التاجر قانوناً ويسمح بالإشهار وإعلام الغير.
6. **الدفاتر التجارية:** أهمها دفتر اليومية الذي تُسجَّل فيه العمليات يوماً بيوم، ودفتر الجرد الذي يُسجَّل فيه الجرد السنوي والميزانية.

### 🟢 أمثلة تطبيقية

1. شاب عمره 17 سنة يفتح محل هواتف باسمه. **الحل:** لا يكتسب صفة التاجر قانوناً لنقص أهليته، إذ لم يبلغ سن الرشد ولا شروط الترشيد.
2. بائع في متجر يتقاضى أجراً شهرياً من صاحب المتجر. **الحل:** ليس تاجراً لغياب شرط الاستقلال؛ صاحب المتجر هو التاجر.
3. تاجر يمارس نشاطه دون قيد في السجل التجاري. **الحل:** يتعرض لعقوبات، ولا يجوز له التمسك بصفة التاجر تجاه الغير للاستفادة منها.

### 🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- إهمال شرط الاستقلال عند ذكر شروط صفة التاجر.
- الخلط بين سن الرشد المدني (19 سنة) وسن الترشيد (18 سنة).
- اعتبار القيام بعمل تجاري واحد كافياً لاكتساب الصفة دون اعتياد.
- الخلط بين دفتر اليومية ودفتر الجرد ووظيفة كل منهما.

### 🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- الشروط: عمل تجاري + احتراف + استقلال + أهلية.
- الرشد 19 سنة، والترشيد ابتداءً من 18 سنة بإذن.
- القيد في السجل التجاري يمنح الصفة ويُعلم الغير.
- دفتر اليومية للعمليات، ودفتر الجرد للميزانية السنوية.

madrasadz.com مدرسة ديزاد